

Jul 2025. Issue 198

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



Where Is Grace Chang?

03 ... 유리와 거울



생각과 현실

06 ... 온라인 짝통판매, 국가경제를 위협한다



최신 관세 판례 분석

11 ... 대법원 2024.4.16. 선고 2021두 36196 판결 [관세등부과처분취소]



논리로 푸는 HS 사례

16 ... 자동차 차체 부분품의 HS 사례 (품목분류 변경고시 일부개정에 따른 HS 변경)



Global Customs Insight

19 ... 베트남의 원산지관리, 감독 강화



FTA 및 수출입 실무 안내

23 ... 수출통관 시 전략물자 판정에 대해서



관세무역개정 내용과 의견

27 ... 통관고유부호 및 해외거래처부호 등록·관리에 관한 고시 개정안



유리와 거울

장 승 희
대표 관세사

“
인생에서 우리에게 주어진 가장 큰 자유는,
어떤 상황에서도 ‘어떤 태도를 취할 것인지
선택할 자유’입니다.
”



“거울아 거울아, 세상에서 누가 제일 예쁘니?” 백설공주의 계모인 왕비가 마법거울에게 물었습니다.

왕비의 기대와 달리 거울은 대답합니다. “왕비님은 아름다우십니다. 하지만 백설공주가 더 아름답습니다.” “백설공주?!?” 질투심에 사로잡힌 왕비는 백설공주를 헤치려는 계획을 세웁니다.

거울은 단순한 유리가 아닙니다.

그 뒷면에 은 또는 알루미늄 등의 금속이 도포되어야 빛을 반사하는 기능을 갖추게 됩니다. 빛을 반사 시켜 앞에 있는 상을 비추는 역할을 하지요. 현대에는 자동차등의 백미러로 사용되기도 하지만, 주요한 용도는 ‘나를 비추기 위한 도구’입니다.

유리 자체는 대부분의 빛을 투과하는 투명한 재료입니다.

기원전 3,000년경 메소포타미아에서 처음 발견되었습니다. 이후 기원전 1세기경 로마제국에서 유리불기 기술이 발명되며 본격적인 산업으로 확장되었습니다. 오늘날 유리는 창문, 병, 조리기구, 광학기기등 다양한 분야에서 세상을 바라보는 창이 되어주고 있습니다.

이번 달 생각과 현실은 ‘온라인 짝퉁판매, 국가경제를 위협한다.’ 입니다. 최신 관세 판례 분석은 ‘대법원 2024.4.16. 선고 2021두 36196 판결 [관세등부과처분취소]’이며, 논리로 푸는 HS 사례는 ‘자동차 차체 부분품의 HS 사례 (품목분류 변경고시 일부개정에 따른 HS 변경)’입니다. 또한

Global Customs Insight는 ‘베트남의 원산지관리, 감독 강화’이며, FTA 수출입 실무 안내는 ‘수출
통관 시 전략물자 판정에 대해서’, 관세무역개정 내용과 의견은 ‘통관고유부호 및 해외거래
처부호 등록·관리에 관한 고시 개정안’입니다.

우리는 무엇을 바라보며 살고 있을까요?

거울에 비친 자신을 바라보며 자신의 미모에 빠져든 왕비는 모든 관심이 자기에게만 향했습니
다. 그리스 신화에 나오는 나르키서스(Narcissus)를 떠올립니다. 샘물 속에 비친 자신의 모습을
사랑하여 물가를 떠나지 못하다 죽은 Narcissus. 과도한 자기 사랑과 자아 중심성을 의미하는
narcissism은 거울의 마법에 붙잡힌 왕비에게도 똑같이 저주를 내립니다. 질투와 파괴의 길로
빠졌습니다. 자기애의 비극, 자기 중심성의 함정입니다.

"Make America Great Again."

트럼프 미국 대통령이 즐겨 쓰는 슬로건입니다. 그는 MAGA라는 구호가 적힌 모자를 쓰고 다니
며 자신이 세계의 중심인 듯 행동합니다. 마법의 거울을 들고 다니는 왕같이 거울 안에서만 세
상을 보려는 것 같습니다. "거울아 거울아, 세상에서 어느 나라가 제일 힘이 세니?" 대통령답게
그 분은 자기애를 뛰어 넘어 자신의 나라, 미국의 이익에만 관심이 향해 있습니다.

거울의 뒤편의 은분을 벗겨내면 다시 투명한 유리가 됩니다.

유리로 만들어진 창은 세상을 보여줍니다. 크고 넓은 세상이 펼쳐집니다. 나 만이 보이던 세상
에서 벗어납니다. 이웃이 보이고, 주변이 보입니다. 내 안으로만 향하던 관심이 창 너머로도 펼
쳐 나갑니다. 하늘과 구름, 거리를 바쁘게 오가는 직장인들, 리어카를 끌고 가는 노인도 눈에 들
어옵니다. 세상을 향한 창이 열립니다.

세상을 보는 창, 즉 정보, 소통, 연결의 통로를 상징합니다. 우리에게만 향하던 시선을 들어 창
밖을 내다봅니다. 우리는 이 디지털 유리를 통해 멀고 가까운 세상, 나 아닌 타인의 삶을 들여
다 볼 수 있습니다.

나는 유리 같은 사람인가, 거울 같은 사람인가 물어봅니다. 하루 24시간, 일년 365일 나는 무엇
을 보고 있는가 물어봅니다. 내가 바라보는 것이, 내가 생각하는 것이 되고, 그것이 쌓이며 나의
삶을 이끌어가고 있습니다.

인생에서 우리에게 주어진 가장 큰 자유는, 어떤 상황에서도 '어떤 태도를 취할 것인지 선택할 자유' 입니다. 나만을 위한 반사경을 선택할지, 세상을 향한 투명한 창을 선택할 지는 결국 나의 결정에 달려 있습니다.

무더위가 기승을 부립니다. 건강에 유의하시기 바랍니다.
감사합니다.

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

온라인 짝퉁판매, 국가경제를 위협한다

목록통관 검사와 단속보다는 제도와 시스템을 바꾸기를 바란다.

짝퉁의 일자리가 미국 전체 일자리보다 많다.

2024년 기준 미국의 제조업 일자리는 약 1,300만 개로, 전체 취업자 1억 5,800만 명 가운데 8.2%를 차지한다. 조업 일자리를 더 늘리겠다고 트럼프 대통령은 올 초부터 주요 국가를 상대로 품목별 관세와 상호관세 전쟁을 벌이고 있다. 물론 여기에는 다른 목적도 있다.

그러면 짝퉁 산업의 일자리는 몇 개나 될까? 2200만개로 미국의 전체 제조업 일자리 수보다 더 많다. 연간 전 세계 짝퉁 시장 규모는 전체 반도체 산업을 넘어설 정도이며, 마이크로소프트 시가총액(4,000조 원)보다 더 큰 시장으로 추정된다. 특히 중국과 홍콩의 짝퉁규모가 전 세계의 86%를 차지한다고 한다.



서 영 진

부대표/관세사
wedn8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

온라인 짝통판매로 인해 더 많은 국가의 부가 유출된다

오늘은 전자상거래를 통한 온라인 짝통 판매의 문제점과, 이를 제도적으로 얼마든지 막을 수 있는 방안이 있음에도 왜 실행이 부족한지 생각해 보고자 한다. 과거 한국의 짝통 판매는 대체로 수입업자가 중국 광저우의 '짚시루' 같은 대규모 짝통 시장에서 저가로 물건을 사들여, 일반화물로 수입 신고를 하면서 상표를 허위로 신고해 동대문시장 등에서 암암리에 판매하는 구조였다.

그러나 전자상거래의 발달로 이제는 일반수입화물보다 특송화물을 이용해 반복적으로 소규모로 수입한 뒤, 네이버, 쿠팡, 알리익스프레스, 테무, 11번가, G마켓 등 온라인 플랫폼에서 버젓이 짝통을 판매한다. 해외에 있는 판매자가 직접 온라인으로 판매할 수도 있으니, 목록통관 수입자와 판매자가 달라도 되는 점을 이용할 수 있고, 해외직구 방식으로 해외 판매자가 직접 판매할 수도 있어서 세관의 통관제도를 피해간다. 통관과정에 적발되면 해당 물품만 몰수되면 그만이고, 판매자 추적은 어렵다. 소규모로 반복적으로 일어나기 때문에 세관의 단속은 어렵다.

종전에는 국내 수입자가 저가로 수입해 이익을 취하고, 중국의 짝통 판매자는 해당 물품을 낮은 가격에 수입자에게 판매하기 때문에 낮은 이익을 가져가는 구조였다면, 지금은 전자상거래 발달로 중국의 짝통판매자가 직접 국내 구매자에게 판매하거나 국내에 대리인에게 소액의 핸들링 수수료를 지불하고 판매하면서, 대부분의 판매대금이 곧바로 중국 등으로 빠져나가는 구조로 변했다. 즉, 훨씬 많은 외화가 유출되고 있다.

필자가 경험한 사례만 봐도 변화가 확연하다. 10여 년 전만 해도 4명의 직원이 6개월 동안 짝통 판매로 7억 원의 순이익을 거두는 것을 보고 놀랐는데, 이제는 1인 판매자가 연간 10억 원 이상의 순이익을 거두는 사례가 많다.

이는 정부가 지적재산권물품에 대한 단속과 특송통관물품의 검사를 강화한다고 하지만, 물리적으로 소량이 반복통관되는 것을 추출해 낼 수 없기 때문에 단속과 검사만으로는 짝통의 수입판매를 근절하기 어렵고, 전자상거래 플랫폼 관리와 특송통관 제도의 허점이 여전히 크다는 방증이다.

단속과 관리를 여러 기관과 유관단체가 나서서 한다고 하지만, 핵심을 장악하는 제도와 관리가 부재하기 때문에 짝통의 수입판매규모는 획기적으로 감소하지 않고 있다.

온라인 플랫폼은 짝통판매자에 대한 관리에 소극적이다

온라인 플랫폼에서 짝통을 판매하는 것으로 의심되는 판매자는 AS, 반품전화번호를 가명을 쓰거나, 의무적으로 판매자정보나 반품정보 등을 기재하도록 하고 있지만, 다른 페이지인 상품상세정보란에 기재해 두었다고 하지만, 해당 정보란을 찾아도 제대로 기재한 것을 찾기 어렵게 되어 있다. 온라인 플랫폼이 짝통의 판매를 금지하고 관리한다고 하지만, 핵심적인 사항을 느슨하게 관리함으로써 짝통 의심물품에 대한 판매자정보, 상품정보를 정확하게 표시하지 않도록 방조하고 있는 경우가 많다.

2025년에 다시 이 문제에 대해 강조하는 이유는, 단속과 검사 강화보다는 전자상거래 플랫폼 관리와 특송통관제도를 세밀하게 다듬어야 한다는 점을 강조하기 위해서이다. 정부가 가진 권한과 책임이 크고 국가의 부가 짝통판매자에게 유출되지 않도록 철저하게 제도를 운영해야 할 책임이 있다.

X-RAY검사와 현품검사로 연간 2억건의 목록통관건에서 짝통을 줄일 수 없다

매번 장관이나 청장이 바뀔 때마다 연간 2억 건에 가까운 특송화물 통관 현장을 방문하고 현장에서 고생하는 공무원들과 유관기관 직원들에게 격려하고 당부한다. 하지만 X-ray 검사과정과 현품검사 과정을 수일 전부터 준비하며 설명자료를 만들고 브리핑을 하고 보도자료에는 '검사를 철저히 하라'는 지시가 강조되지만, 근본적으로 짝통은 X-RAY검사나 실물검사로는 적발할 수 없는 한계가 있다.

공항공관세관에서 10년 넘게 특송화물과 일반화물 검사를 담당하고, 세관의 총괄사무를 수년간 맡으며 장관과 청장의 현장순시 보고자료 작성과 현장 투어 준비를 직접 해본 경험이 있기에 현장의 어려움을 잘 알고, 현재처럼 연간 2억건이 넘는 해외직구물품을 소수의 세관인력이 검사나 X-RAY검사를 할 수 없음을 잘 알고 있다. 총기, 마약 등 위해물품을 적발하기도 어려운데, 짝통까지 검사를 할 수는 없다. 한마디로 특송통관 현장의 직원으로는 짝통수입을 막아서 국가의 부가 유출되는 것을 줄일 수는 없다는 점에 있다.

목록통관제도를 바꾸어야 짝통수입판매를 줄일 수 있다

2024년 초, 필자는 관세청에 전자상거래 물품의 X-ray 검사와 현품검사만으로는 짝통수입을 막을 수 없으며, 해외 플랫폼에 상품 등록번호 입력과 상품번호 공개를 의무화하고, 통관목록에 상표정보를 포함시키자고 제안했다. 그러나 관세청의 답변은 '이미 다른 개선안을 추진 중이고, 상표정보 추가는 검토하고 있지만 의류·신발·가방·시계 등 위조상품 위험이 높은 품목을 목록통관에서 배제하면 물류 지체와 소비자 불만이 부담된다'며 대부분을 거절했다. 그리고 '다른 방안을 검토하겠다'고만 했다. 그렇다면 현재까지 목록통관을 통한 짝통의 수입과 온라인 플랫폼을 통한 짝통 판매가 줄어들었는지 추정해 보면 그렇지 않다.

단순히 통관목록에 상표정보를 추가하는 것만으로도, 전자상거래 목록신고업체는 통관목록을 제출할 때 브랜드를 제출할 수 있도록 유도할 수 있다. 만약 브랜드를 'NO'로 신고한다면 검사해서 실제로 브랜드가 확인된다면, 목록통관을 불허하고 일반수입신고로 변경하면 된다. 통관목록을 허위로 제출한 전자상거래업체는 그에 따른 제재를 분명히 하면 브랜드 제출 비율이 자연스럽게 높아지고, 확보된 브랜드정보와 수입자의 통관건수 정보를 찾으면 여러 번 통관한 수입자의 물품에 대해 짝통여부를 확인할 수 있고, 검사효율도 높일 수 있다.

1년 반이 지난 현재 통관목록에 브랜드를 기재하도록 추가되지 않았고, 전자상거래 플랫폼에 판매자정보나 반품정보에 대해 실명관리도 관리도 세밀하게 이뤄지지 않고 있다. 짝통 거래는 줄어들지 않고 짝통 판매가 줄어드는 실질적인 변화도 체감되지 않는다.

전자상거래 플랫폼의 짝통판매 수익은 물수해야 한다.

전자상거래 플랫폼에 대한 세관의 직접 관리는 가능하다. 짝통판매는 결국 상표를 속여 수입하는 행위로 관세법 제269조의 밀수입죄에 해당한다. 이 밀수죄는 수입자, 판매자, 운반업자, 보관·알선자 모두 처벌할 수 있다. 즉, 밀수품인 짝통을 버젓이 판매하는 플랫폼을 조사하고 관리할 권한이 관세청에 이미 있다. 또한, 온라인 플랫폼이 짝통 판매로 얻은 수수료 이익은 밀수품 판매에서 비롯된 이익의 일부이므로, 밀수품 방조죄나 취득죄를 적용해 물수나 벌금 등으로 회수하는 방법을 검토할 수 있다. 짝통 판매에서 이익이 없어진다면 플랫폼의 직접적인 짝통판매자에 대한 관리를 유도할 수 있다.

미국이나 일본의 주요 온라인 플랫폼에서는 짝통이 현저히 줄어들고 있다

미국 아마존이나 일본의 쿠팡, 라쿠텐에서는 위조상품으로 의심되는 물품을 거의 찾아보기 어렵다. 그런데 한국 소비자들 많이 이용하는 플랫폼에서는 바로 찾을 수 있다. 플랫폼의 노력도 있지만, 이를 위한 미국, 일본세관의 전자상거래 물품에 대한 통관제도가 잘 운영되고 있기 때문이기도 하다. 한국세관은 결국 목록통관제도를 제대로 운영하지 못했기 때문이며, 이는 통관현장보다는 제도 담당이 해야 할 일이다.

해외직구 물품의 면세통관은 개인 사용 목적일 때 허용된다. 그런데 1인이 월평균 471건, 연간 5,000건 이상을 통관했다면, 이는 분명 자가사용이 아니라 사업 목적으로 목록통관을 이용해 밀수입을 한 것이다. 최다 직구자 20명은 월평균 101건을 통관했는데, 이 또한 마찬가지다. 조사해서 세금만 추징할 일이 아니다. 연간 목록통관건수를 제한해야 한다는 것을 이미 많은 단체에서 건의했음에도 별다른 변화가 없고 계속 검토만 해서는 안된다.

목록통관제도를 바꾸고, 짝통 판매자가 다른 방법을 이용하면 계속 바꾸어야 한다.

만약 동일인 명의로 동일 주소지로 월 5회 이상 목록통관을 이용할 경우 일반수입신고를 의무화하면 짝통 판매를 크게 줄일 수 있다. 이마저도 '장기 검토', '물류 지체' 등의 이유로 미루기만 한다면 짝통의

수입을 줄일 수 없다.

2025년 하반기에 들어서도 중국과 홍콩산 짝통 수입은 전혀 줄어들지 않았다. 오히려 K-화장품, K-푸드 등 한국의 경쟁력 있는 제품까지 모조품을 만들어 전세계를 상대로 팔고 있다. 오랜 연구개발과 마케팅이 성공하기 까지 많은 비용과 적자를 감수하고 겨우 K-브랜드 파워를 가질 수 있는데, 이를 한번에 훔쳐 파는 것은 명백한 도둑질이다. 돈을 위해서 무엇이랄도 하는 짝통 판매자들이 놀 수 있는 목록통관제도를 현행대로 유지한다면, 이 판매대금을 이용해 다른 산업에 진출해 우리나라 경제를 위협할 것이다.

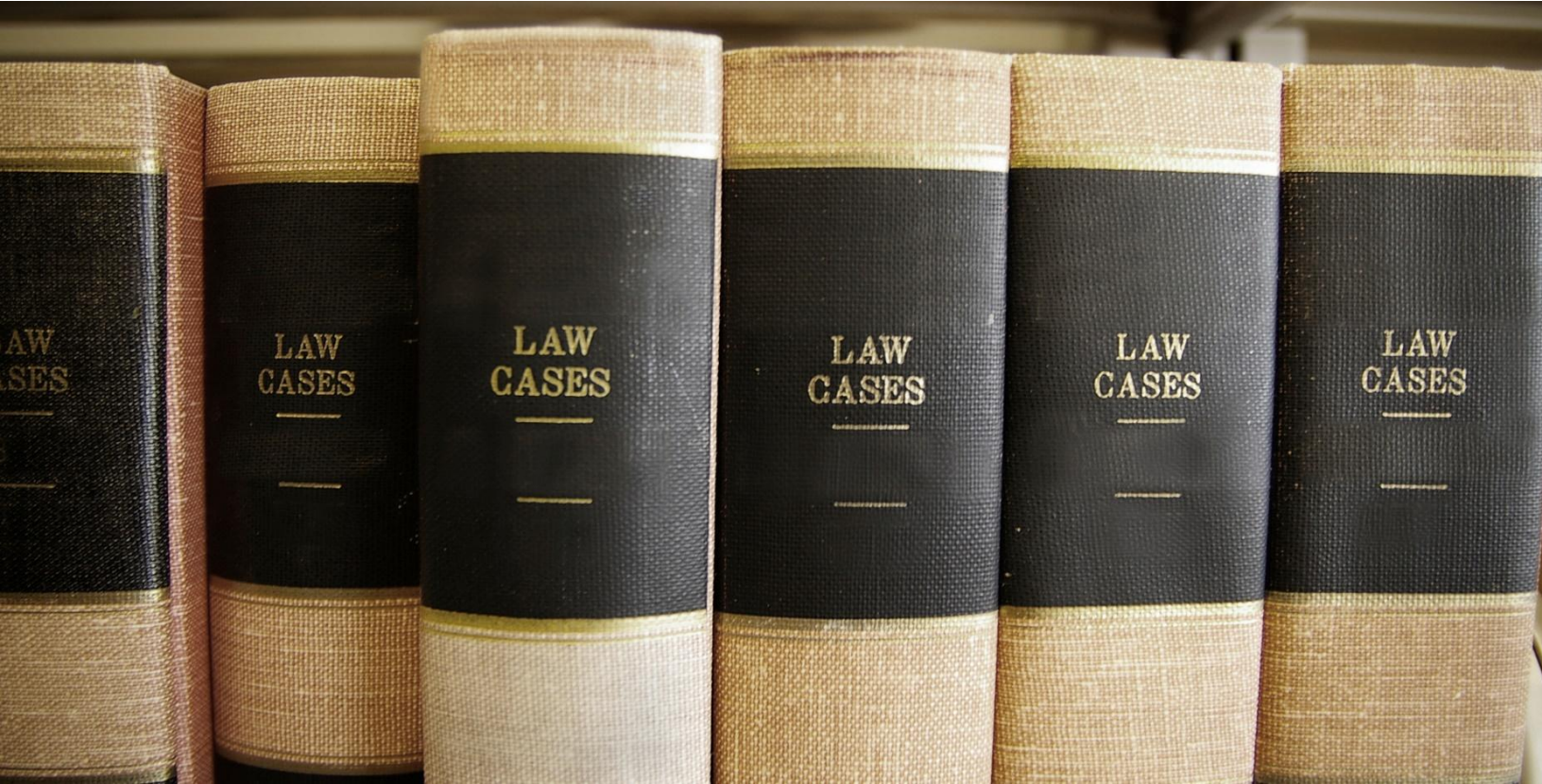
짝통 구매자를 보는 인식이 바뀌어야 한다.

짝통 소비자에 대한 인식도 바뀌어야 한다. 흔히 '명품을 살 돈이 없으니 짝통으로 위로를 삼는다'고 생각하는 사람도 있지만, 이는 지적재산을 도둑질한 물건을 사는데 힘들게 일해서 번 자기 돈을 그들에게 지불하는 것이고, 해외의 짝통판매상에게 막대한 이익은 줌으로써 이 자본은 온라인 시장과 제조업을 지배하는 자본이 되므로 짝통을 구매하는 것이 국가를 위태롭게 하는 것이라고 확장해서 생각할 수 있다. 짝통 생산자, 판매자, 플랫폼의 영향력과 위협을 제대로 이해한다면, 이를 근절하기 위해 모두가 협력하고, 과감히 제도와 프로세스를 바꿔야 한다는 공감대가 형성될 것이다.

정부는 올바른 일을 추진하는 과정에 불편을 겪게 되는 이용자의 불평이나 민원은 감수해야 하고, 제도 담당자의 상관은 버틸 수 있는 방패가 되어 주어야 한다. 이미 어떻게 하는 것이 목록통관을 이용한 짝통을 근절하는 방법이라는 것을 정부는 잘 알고 있다고 생각된다.

오로지 국가의 부를 지키고 기술과 브랜드를 개발한 기업을 지키기 위해 목록통관 제도와 프로세스를 세부적으로 바꾸지 않고 있고, 이를 추진할 자신감이 아직 부족할 수 있다.

온라인 짝통 판매로 국가의 부가 고스란히 해외로 넘어가기 전에 세관의 목록통관제도와 온라인 플랫폼 관리방법이 바뀌어 져야 한다. 온라인 플랫폼업자의 스스로의 노력에 기대어 머뭇거리서는 안 된다. 장기검토가 아닌 즉시 시행하는 용기가 필요하다.



최신 관세 판례 분석

대법원 2024.4.16. 선고 2021두 36196 판결 [관세등부과처분취소]

[판시사항]

과세관청이 어떠한 수입물품에 대하여 보충적 결정방법인 [관세법 제35조 제2항](#)에 따라 과세가격을 결정하여 관세를 부과하기 위해서는, [관세법 제30조](#)부터 [제35조 제1항](#)까지 규정된 방법으로 해당 수입물품의 과세가격을 결정할 수 없다는 점을 과세관청이 증명하여야 하는지 여부(적극)

해당 수입물품에 대하여 동종·동질물품이 존재하더라도, 두 물품 간에 거래 단계 등 거래조건에 차이가 있고, 그에 따른 가격차이를 조정할 객관적이고 합리적인 자료가 없는 경우, [관세법 제31조](#)에 규정된 방법으로 과세가격을 결정할 수 있는지 여부(소극)

여기에서 '거래 단계가 같다'의 의미 및 위 두 거래에서 각 거래 당사자가 맡은 역할이 다른 경우 거래 단계가 같다고 볼 수 있는지 여부(소극)



이 하 나

관세사

hnlee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

[판결요지]

수입물품의 과세가격은 관세법 제30조에 따라 당사자간의 거래가격을 근거로 하여 결정된다. 다만, 무상수입물품, 특수관계 등 일정한 사유가 있는 경우에는 관세법 제31조부터 제35조까지를 순차적으로 적용하여 과세가격을 결정하게 된다.

관세법 제30조부터 제35조까지의 방법으로도 과세가격을 결정할 수 없는 경우에는 보충적인 결정방법인 관세법 제35조 제2항에 따라 과세가격을 결정할 수 있다. 이 경우 관세법 제30조부터 제35조 제1항까지에 규정된 방법으로 해당 수입물품의 과세가격을 결정할 수 없다는 점을 과세관청이 증명하여야 한다.

관세법 제31조에 따라 과세가격으로 인정된 바가 있는 동종·동질물품의 거래가격으로서 과세가격을 결정하기 위해서는, 거래조건(상업적 수준)이 같아야 하며, 거래조건에 차이가 있다면 그에 따른 가격차이는 객관적이고 합리적인 자료에 근거하여야 한다.

[참조조문]

관세법 제30조, 제31조, 제32조, 제33조, 제34조, 제35조

[사실관계]

원고는 일본 A법인의 국내 자회사로, 국내 고객사에 반도체 제조설비를 설치·조립하고 유지·보수하는 업무를 수행하였다. A 법인과 국내 고객사 사이의 계약(판매계약)은 반도체 제조설비의 이전·설치와 성능 검수를 포함하며, 대금은 고객사가 설비를 수령할 때 90%, 검수가 완료되면 10%를 지급하는 조건이다.

원고는 A 법인을 대신하여 설비를 사업장에 이전·설치하고 성능을 검수하는 스타트업 서비스 및 유지보수 서비스를 제공한다. 원고는 A 법인과 스타트업 서비스 및 유지보수 서비스 제공을 위한 서비스 계약을 체결하고, 스타트업 서비스 제공시 국내 고객사로부터는 대가를 수령하지 않으며, 서비스 계약에 따른 수수료만 수취한다.

유지보수 서비스의 경우에는 최초 2년은 무상보증기간으로 해당 기간 동안의 유지보수 서비스는 무상으로 제공되며, 그 이후의 유지보수 서비스는 유상으로 제공된다.

원고는 제조설비 수입 전후로 설치장소 확정, 설비 조립·설치 등의 작업을 위해 필요한 부품을 A 법인으로부터 무상으로 수입한 후 스타트업 서비스에 사용

하였다. 원고는 스타트업 서비스 제공 시에는 국내 고객사로부터 별도의 대가를 받지 않았고, A 법인과 서비스계약에서 정한 수수료만을 수령하였다.

무상보증기간이 지난 이후 유지보수 서비스 제공 시에도 동종·동질의 A/S 물품을 사용하였으며, 유상수입물품은 A 법인으로부터의 이전가격(Transfer Price)으로 수입하였고, 유지보수 서비스 제공시 국내 고객사로부터 부품교체 및 용역에 대한 대가를 받았다.

원고는 스타트업 서비스에 사용된 부품을 무상으로 수입하면서 관세법 제31조에 따라 유상수입물품의 이전가격을 기준으로 과세가격을 신고하여 관세 등을 납부하였다.

세관은 원고에 대한 관세조사를 실시한 후 유상수입물품은 무상수입물품과 거래 단계가 다르고, 그로 인한 가격차이를 조정할 자료도 없다는 이유로 원고의 신고가격을 부인하고 관세법 제35조 제2항에 따라 관세 등을 부과하겠다는 취지의 관세조사 결과를 원고에게 통지하였다.

이에 원고는 과세전적부심사를 청구하였고 재조사에 따라, 동종·동질물품의 국내판매가격이 확인된 물품은 국내판매가격에서 부대비용 7%를 공제한 가격을, 국내판매가격이 확인되지 않은 물품은 A법인의 해외표준판매가격을 과세가격으로 결정하여 경정·고지하였다.

원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였고 재조사에 따라, “관세법 제35조 제2항에 따라 제조설비의 전체 거래가격을 제조설비 본체 및 무상 물품의 제조원가 비율로 안분하되, 안분 계산시 원고가 주장하는 워런티, 공통원가는 제조원가에서 제외한다”는 재조사 결과를 통보하고 당초경정처분을 감액경정하였다.

[판 단]

가. 원심 판결 이유와 기록을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 의하면, 이 사건 물품과 유상수입 물품은 그 거래 단계가 서로 다르고, 그로 인하여 발생한 가격차이를 조정할 객관적이고 합리적인 자료가 없다는 점이 충분히 증명되었다고 봄이 상당하다.

1) 이 사건 판매계약은 A법인이 국내 고객사에 제조설비 본체와 이 사건 물품을 판매하여 소유권을 이전하고 스타트업 서비스 등을 제공하는 대가로 국내 고객사로부터 대금을 지급받는 계약으로서, 그 판매 목적물에는 제조설비 본체뿐만 아니라 이 사건 물품도 포함된다. 이 사건 물품은 이 사건 판매계약의 이행으로 수입된 것이므로, 그 과세가격 결정 기준이 되는 거래는 A법인과 국내 고객사가 체결한 이 사건 판매계약이다.

2) 원고는 판매자인 A 법인이 구매자인 국내 고객사에 대하여 부담하는 스타트업 서비스 등 계약상 의무의 이행을 보조하는 지위에 있을 뿐, 이 사건 판매계약의 독립한 거래 당사자가 아니다. 또한 원고가 A 법인과 체결한 이 사건 서비스계약은 이 사건 판매계약의 이행을 위한 부수적 계약으로서 스타트업 서비스, 즉 이 사건 물품을 이전·설치하는 용역 등에 관한 거래일 뿐 이 사건 물품 자체에 관한 거래가 아니므로, 이 사건 서비스계약을 기준으로 이 사건 물품과 유상수입물품의 거래 단계가 같은지 여부를 판단할 수는 없다.

3) 이 사건 물품은 이 사건 판매계약에 따라 판매자(A 법인)로부터 최종소비자인 국내고객사에 바로 판매된 반면, 유상수입물품은 판매자(A 법인)로부터 원고에게 판매되었다가 별도의 계약에 따라 국내 고객사에 재판매되었다.

4) 이 사건 물품의 가격은 A 법인이 거래 상대방인 국내 고객사와의 협상을 통해 결정되는 반면, 유상수입물품의 가격인 이전가격은 A 법인이 국외특수관계인인 원고와의 거래를 위해 기업 내부에서 정책적으로 결정한 것에 불과하다. 이러한 가격 결정의 구조 등에 비추어 보면, 거래 단계 등 거래조건의 차이로 인하여 이 사건 물품과 유상수입물품의 가격차이가 발생한다고 볼 수밖에 없는데, 그 가격차이를 조정할 수 있는 객관적이고 합리적인 자료도 확인되지 않는다.

나. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 적절하지 않은 부분이 있으나, [관세법 제31조](#)에 규정된 방법으로 이 사건 물품의 과세가격을 결정할 수 없다고 본 결론은 정당하다. 이러한 원심의 판단에 [관세법 제31조 제1항 제2호](#)의 거래 단계의 해석 등에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

다. 원심은 판시와 같은 이유로, 피고가 A 법인이 판매한 제조설비의 전체 거래가격을 제조설비 본체와 이 사건 물품의 제조원가 비율대로 안분하여 이 사건 물품의 과세가격을 결정한 것은 [관세법 제35조 제2항](#)에 따른 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적으로 인정되는 방법에 해당하고, 원고가 주장하는 워런티 등은 그 성격 등에 비추어 안분계산 시 제조원가에 산입될 수 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 [관세법 제35조 제2항](#)에 따른 과세가격 결정방법에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

라. 원고의 이 부분 상고이유 주장은, 피고가 이 사건 물품의 과세가격을 결정하기 위하여 적용한 계산식의 분자에서 워런티 등이 제외되지 않았음에도, 원심이 이와 달리 판단하였다는 취지이다. 그러나 이는 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택이나 사실인정을 탓하는 것에 불과하여 적법한 상고이유로 보기 어렵다. 나아가 기록에 비추어 살펴보더라도 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 인정하거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

마. 원심은, 피고가 2004년 관세조사 당시 원고에게 이 사건 물품과 같은 물품에 대하여 유상수입물품의 이전가격을 기준으로 과세가격을 신고하여도 무방하다는 공적인 견해를 표명하였다고 볼 수 없다는 등 판시와 같은 이유로, 이 사건 부과처분에 관하여 신뢰보호의 원칙이 적용되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 신뢰보호원칙의 해석에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

바. 원심은 판시와 같은 이유로, 원고에게 이 사건 물품과 관련하여 신고·납부한 세액의 부족에 관하여 그 의무해태를 탓할 수 없는 정당한 사유가 있다고 보기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 적절하지 않은 부분이 있으나, 가산세를 면할 정당한 사유가 있다는 원고의 주장을 배척한 결론은 정당하고, 거기에 가산세 면제의 정당한 사유에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

[결론]

상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[논평]

본 판결은 국제거래, 이전가격, 관세평가가 결합된 복잡한 사안으로 법원이 거래 실질을 중심으로 분석하고 과세당국의 평가방법 합리성을 인정한 사례입니다. 특히 객관적 자료의 중요성, 내부 이전가격의 한계, 거래단계 차이의 실질적 해석 등 다양한 관세평가 기준을 정리한 사례로 참고할 수 있을 것입니다.

1. 유사물품과의 가격 비교 가능성

본 사건에서 원고는 유사수입물품과의 가격 비교를 통한 과세가격 산정의 타당성을 주장하였으나, 원심 및 대법원은 거래구조의 본질적인 차이를 들어 이를 부정하였습니다. 이는 관세법 제31조 제1항 제2호의 "거래단계 차이"에 대한 명확한 법리 해석의 적용 사례로, 실제 유사 사건에 중요한 기준점을 제공할 수 있습니다.

2. 기업 내부 이전가격

해당 판례에서는 A법인이 특수관계자인 원고에게 판매한 가격은 내부 정책에 따른 이전가격에 불과하여, 객관적인 시장 가격으로 인정하기 어렵다는 점을 지적하고 있습니다. 이는 관세평가 기준에서 적정한 이전가격을 책정하기 위해서는 실제 시장에서의 거래의 실질도 반영되어야 함을 의미합니다.



논리로 푸는 HS 사례

자동차 차체 부분품의 HS 사례 (품목분류 변경고시 일부개정에 따른 HS 변경)

1. 개요

관세청은 관세품목분류위원회 등에서 기존에 결정 및 고시한 품목분류 결정에 대해 변경하는 경우 이를 공식적으로 관보에 게재합니다. '수출입물품 등에 대한 품목분류 변경고시'에서 이를 확인 할 수 있습니다. 이하에서는 최근 5월 26일부로 일부 개정된 품목분류 변경고시 내용 중 자동차 차체 부분품에 대한 변경에 대해 함께 살펴보려고 합니다.



조 나 현

관세사

nhcho@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 품명

- 1) GARNISH ASSY-RR DR RR FRAME,LH ; 83270-A7000
- 2) GARNISH ASSY-FR DR FRAME,LH(82250-B1000(DH 차종)
- 3) GARNISH ASSY-RR DR FRAME,LH(83250-B1000(DH 차종)
- 4) GARNISH ASSY-C PILLAR-LH
- 5) GARNISH ASSY-A PILLAR-LH
- 6) GARNISH ASSY-FR DR FRAME LH; 82250-2W000

3. 물품 설명

- 플라스틱 사출물에 Clip 을 조립하여 만들어진 물품으로
- 자동차 Front Door 와 Rear Door 사이에 장착되어 외부 충격으로부터 차체를 보호하고 차체 외관의 디자인적 컨셉을 수행함

4. 과거 결정내용

- 변경전 HS 품목번호 : 제 3926.30-0000 호 (플라스틱 차체 부착구)
- 관세율표 제 17 부 주 2 에서 "제 15 부 주 2 의 비금속제의 범용성 부분품(제 15 부) 또는 이와 유사한 플라스틱제의 물품(제 39 류)"은 제 17 부에서 제외하도록 규정되어 있고
- 제 17 부 총설에서 제 15 부 주 2 의 범용성 부분품을 "차량의 차체에 사용하는 부착구 또는 장착구 등으로서 비금속제의 것은 제 83 류에 분류하며 이들과 유사한 물품으로서 플라스틱제의 것은 제 39 류에 분류한다."고 해설하고 있음
- 관세율표 제 3926 에 "플라스틱제의 기타 제품"이 분류되고
- 같은 호 해설서에 "가구·자동차 차체 또는 이와 유사한 것들의 부착구를 이호에 포함한다."고 해설하고 있음
- 따라서 본 물품은 자동차 Front Door 와 Rear Door 사이에 장착되어 외부 충격으로부터 차체를 보호하고 차체 외관의 디자인적 컨셉을 수행하는 플라스틱제 차체 부착구로 보아 관세율표 해석에 관한 통칙 제 1 호(제 3926 호의 용어) 및 제 6 호에 의거 제 3926.30-0000 호에 분류함

5. 품목분류 변경고시 내용

- 변경후 HS 품목번호 : 제 8708.29-0000 호 (차체 부분품)
- 차체의 부분품 또는 부속품에 해당하므로 제 8708.29-0000 호에 분류(2025 년 제 2 회 관세품목분류위원회 결정사항)

6. 시사점

자동차 부품 분류 시 차체에 부착되는 플라스틱 사출품의 경우 3926 호로 분류되는 경우가 많았는데, 고시개정 이후부터는 플라스틱 사출물에 Clip 또는 EPDM 고무패드가 부착된 형태로써 차체에 부착되며, 외부 충격으로부터 차체를 보호하고 외관을 장식하는 기능을 수행하는 물품(Garnish Assy)의 경우에는 8708 호로 분류하여야 합니다. 또한, 이와 유사한 차체 부분품에 대해서도 점검할 필요성이 있습니다.

두 HS 코드는 3926 호는 6.5%, 8708 호는 8%로 세율차이가 있기 때문에 기존 HS 코드를 사용하는 경우 과소납부의 리스크가 있으므로 유의하셔야 합니다. 특히, 미국 수출품의 경우, 미국의 자동차 부품 관세의 적용 대상이 될 가능성이 있기 때문에 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.



Global Customs Insight

베트남의 원산지관리, 감독 강화

트럼프 집권 2기 초기인 2025년은 세계무역의 트렌드가 "자유무역"에서 "보호무역"으로 변화되고 있는, 거대한 변화가 시작되는 시점으로 느껴집니다. 트럼프 행정부의 대중 무역 정책의 일환으로 해석될 수 있는 "국가별 상호관세 부과"(현재 유예상태) 조치 공표에 따라, 베트남은 그간 상대적으로 관리가 엄격하다고 여겨지지 않았던 여러 분야에 대한 관리 강화를 천명하고 있습니다. 그중 대표적인 것이, "원산지 제도의 관리, 감독 강화"입니다. 이번 글에서는 최근 강화되고 있는 베트남의 "원산지 관리 제도"에 대해서 말씀드리려고자 합니다.



신 중 호

법인장/관세사
jhshin@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한베트남관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 베트남 산업무역부(MOIT), Decision 09/CT-BCT(2025.04.15) : 새로운 상황에 서의 원산지 점검 및 감독에 대한 국가 관리 강화에 관한 지시

- MOIT에서는 하위 부서들로 하여금 새로운 국제무역 상황 하에서 원산지 점검 및 감독에 대한 국가 관리 강화를 지시하는 내용의 공문을 하달하였습니다. 해당 공문의 주요내용은 다음과 같습니다.

- 산업무역부 수출입국(Import-Export Department)은 법률국(Legal Department)과 협력하여, 원산지 분야 관련 법률 문서를 연구하고, 새로운 상황에서의 C/O 발급 시행을 위한 법률 개정 및 보완을 유관 당국에 신속히 자문할 책임을 가진다. 동시에, 수출입국은 C/O를 발급하는 기관 및 조직들을 지휘하여, 특히 수입 원재료를 사용한 수출 제품에 대하여 구체적인 원산지 기준에 따라 C/O 발급 및 점검 업무를 강화해야 한다. 필요한 경우, 수출입국은 불법 환적을 방지하고, 원산지 위조를 방지하며, 베트남 수출 상품의 신뢰성과 이익을 보호하기 위한 구체적인 조치를 제안해야 한다.

- 전자상거래 및 디지털경제국(Department of E-commerce and Digital Economy)은 수출입국과 협력하여, Ecosys(베트남의 FTA CO 신청 및 발급승인 전산 Web site) 시스템의 기능을 긴급히 개선 및 완성하여, 비특혜 C/O의 발급을 신속하게 시행하고, 특혜 C/O 발급의 효율성을 보장해야 한다.

- C/O를 발급하는 기관 및 조직들은 법령에 따라 C/O 발급, 점검 및 검증 업무를 충실히 수행해야 한다. 특히 C/O 발급 신청 건수가 갑작스럽게 증가한 기업에 대하여 원산지 위조를 방지하기 위한 점검을 강화해야 하며, C/O 발급 전후에 생산 시설에 대한 원산지 실사 및 검증 활동을 조직하고 시행해야 한다.

2. MOIT, Decision 1103/QĐ-BCT (2025.04.21) : VCCI의 원산지증명서(C/O) · 비 가공증명서(CNM) 발급 및 REX 코드 등록 권한 철회에 관한 결정

- 베트남 산업무역부는 2025년 4월 21일자로 베트남 상공회의소(VCCI)에 부여했던 수출물품 원산지증명서(C/O) 발급 및 수출업자 등록번호(REX 번호) 등록 권한을 철회하는 결정을 발표했습니다. 이에 따라, 기존 VCCI를 통해 발급되던 비특혜 원산지 증명서 Form B를 비롯한 일부 원산지증명서와 REX Code 등록은 베트남 산업무역부(MOIT)로 이관되어, MOIT에서 관리 및 발급을 담당하게 됩니다.

- VCCI 철회 대상 권한

** 일반 원산지증명서 (C/O 양식 A, B) - Decision 1234/QD-BCT (2018.04.12)

** 비가공증명서 (CNM_Certificate of Non-Manipulation) - Decision 1234/QD-BCT (2018.04.12)

** GSTP 협정에 따른 원산지증명서 - Decision 1076/QD-BCT (2020.04.03)

** 노르웨이, 스위스 일반특혜제도에 따른 수출업자 REX 코드 등록 - Decision 2795/QD-BCT (2022.12.16)

2025년 4월 21부터 2025년 5월 4일까지 VCCI와 베트남 산업무역부(MOIT)는 상기 관련 모든 문서, 업무의 인계 절차를 완료하여야 한다.

3. 국가 조정위원회 상설사무국, Official Letter 38/VPTT-TH(2025.04.10) : 원산지 관련 무역 사기 방지 강화

- 2025년 4월 7일, 국제 통상 환경의 새로운 상황에 선제적으로 대응하기 위한 목적 하에, 각 부처, 재외 공관, 협회 및 기업이 참석한 회의에서, 총리는 다음과 같은 해결방안을 제시하였으며, 여기에는 베트남산으로 허위 표시된 수출물품에 대한 대응 강화가 포함됩니다.

이에 따라 총리의 지시를 효과적으로 이행하기 위해, 국가 조정위원회 389 상설사무국은 각 부처, 기관, 지방 당국이 관련 기관에 다음 사항을 철저히 이행하도록 지시할 것을 요청하였습니다:

1) 베트남산으로 허위 표시된 물품이 육로 국경, 해상 항구, 국제 공항을 통해 반입·반출되는 행위를 감시, 통제, 적발 및 예방하고, 해당 행위에 대해 신속하고 엄격하게 조치할 수 있도록 상황 파악, 순찰, 단속 활동을 강화할 것.

2) 수입 원자재 및 부자재를 사용하여 제조하는 수출물품에 대해 베트남 원산지 증명서가 발급되는 절차를 엄격히 점검 및 통제하고, 현행 원산지 관련 법률 규정에 따라 처리할 것.

3) 원산지 결정 기준과 관련하여 제도적 허점 또는 미비점이 있는 규정을 지속적으로 점검하고, 소관 권한에 따라 개정·보완하거나, 또는 관련 법규정에 의거하여 유관기관에 법령 개정·보완을 건의하여 관련 법령을 완비해 나갈 것.

- 위와 같은 규정에 따라, 단순히 수출물품의 원산지증명 강화뿐만 아니라, 수출 품목의 현품 원산지 표기 및 베트남 일부 지역에서 많이 유통되던 상표권 위반 모조품(짝퉁)에 대한 단속도 강화되고 있습니다.

현재까지, 2025년 들어 그 관리가 한층 엄격해지고 있는 베트남에서의 “원산지”관리와 관련한 각 유관부처의 주요 공문들을 살펴보았습니다. 실제 베트남에서 업무를 수행하고 있는 실무자 입장에서 보더라도, 과거대비 세관 조사(Post Inspection)시에도 FTA 원산지증명서 등의 과거 발급 적정성 및 이력 보관, 잔량

관리 등을 훨씬 주요한 조사 요소로 점검을 한다거나,
수출신고시, 수출신고서상에 기재되는 원산지 정보가 실제 적정한지 여부에 대한 입증을 요구하고,
하노이의 한인촌 “미딩(My Dinh)” 지역의 많은 상표권 위반상품 취급업소들이 최근 계속되는 단속으로 영
업이 불가능한 상황이 지속되는 등, 실제로 다양한 측면에서 원산지 제도 전반에 대한 관리가 강화되고
있는 상황을 체감하고 있습니다.

이러한 정책적 변화가 향후에도 지속될 것으로 보이고, 점점 제도화된 방향으로 합법적인 관리를 요구할
것으로 보인다는 점에서, 기존과는 다른 인식이 필요한 때가 아닌가 싶습니다.

당사에서는 합법적이고, 체계적인 원산지 업무의 전산관리를 위한 “Kord FTA 원산지관리 시스템”을 개발
하여 베트남의 많은 수출기업에 제공하고 있습니다. 베트남에서의 원산지증명서 발급, 관리 또는 원산지
와 관련한 사안으로 고민하고 계시다면 언제든지 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.



FTA 및 수출입 실무 안내

수출통관 시 전략물자 판정에 대해서

1. 전략물자란?

대량파괴무기와 그 운반수단인 미사일 및 재래식 무기뿐만 아니라 이들의 제조·개발·사용 등에 이용될 수 있는 물품·소프트웨어 및 기술을 의미하며, '전략물자수출입고시' 별표2~3에 열거되어 있습니다.



손성곤

지사장/관세사
skson@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 전략물자의 판정방법

- ① 자가판정 : 수출자가 온라인시스템을 이용하여 스스로 판정하는 방법
- ② 사전판정 : 전략물자관리원 등 판정전문기관에 공식적으로 신청하여 판정하는 방법

구분	자가판정	사전판정
근거규정	전략물자 수출입고시 제12조(전략물자등의 판정)	대외무역법 제20조, 전략물자 수출입고시 제12조
판정주체	판정자(해당 업체)	사전판정기관
유효기간	없음 * 단 통제품목개정시 개정 고시일에 만료	전략물자 : 2년
유효기간 연장	유효기간이 없으나 통제품목 개정 시 재판정 필요	판정기간 만료 후 사전판정 재신청
판정소요시간	실시간 확인 가능	15일 이내 * 단 관련 전문가의 자문 등 별도의 심사가 추가로 필요한 경우 연장가능
서류보관 의무	자가판정 후 전략물자관리시스템(yestrade)을 통해 관련 서류 제출 및 등록 시 면제. 그렇지 않을 경우 판정관련 서류 5년간 보관 의무	전략물자수출입관리 정보시스템을 통하여 관련 자료를 제출하여 사전판정을 할 경우 면제
비고	수출 진행을 위한 기간이 촉박한 경우 법적효력이 동일한 만큼 자가판정을 활용하여 신속히 진행 할 수 있지만, 판정이 잘못 되었을 경우 해당 업체에 법적책임이 있음. 또한 민감품목이나 자가판정이 까다로운 경우에는 기업리스크 관리 차원에서 충분한 시간적 여유를 두고 사전판정을 신청하는 것이 바람직함.	

3. 판정결과에 따른 조치

- ① 자가판정결과가 "전략물자 비해당"인 경우
세관에서 전략물자여부를 확인한 증거자료 등을 요구할 시 즉시 제출할 수 있도록 판정서 「첨부 1. 자가판정서 양식」을 작성하여 보관합니다.
- ② 판정결과가 "전략물자 해당"인 경우
전략물자에 해당되는 물품을 수출하려는 자는 전략물자 수출허가기관으로부터 수출허가를 득한 후, 세관장에게 수출신고를 해야 합니다.
수출허가는 최대 15일 이상이 소요되므로 이를 감안하여 사전에 수출허가를 신청해야 합니다.

4. 온라인 자가판정시스템 이용방법

① 사전준비 - 회원가입 및 공인인증서 발급

전략물자관리시스템(<https://www.yestrade.go.kr>)을 에서 기업회원으로 가입신청 합니다.

“사업자용 범용” 공인인증서 신청기관 : 한국무역정보통신, 금융결제원, 한국정보인증, 한국증권전산(코스콤), 한국전자인증, 한국무역정보통신(트레이드사인)

② 판정방법

전략물자관리원 접속 → 시스템이 제공하는 질문지에 “예” 또는 “아니오” 답변 → “예” 또는 “아니오”로 응답하게 된 근거를 작성 → 판정

③ 세부절차 - 「첨부 2. YesTrade 자가판정 시스템 간단메뉴얼」

④ 판정 TIP

한번에 모든 물품을 판정하기 보다, 수출이 빈번한 대표 품목부터 판정을 시작합니다.

시스템이 제시하는 질문 내용을 이해하는 것이 곤란하다고 판단되면 전략물자관리원에 사전판정을 의뢰합니다.

5. 공인인증서 준비가 안되는 경우

① 전략물자관리원에서 로그인하지 않고도 판정가능. 다만, 판정서 출력불가 입니다.

판정결과가 ‘비해당’으로 판정되는 경우 「첨부 1. 자가판정서 양식」을 자체적으로 작성하여 보관합니다. 판정관련 서류보관 의무기간 5년입니다.

② 공인인증서 로그인 의 장점

온라인 시스템에서 전략물자 자가판정서 양식「첨부 1. 자가판정서 양식」에 따라 출력가능합니다. 대표자 서명 또는 날인 후 관계기관 등에 즉시 제출 가능합니다.

판정관련 서류 5년 보관의무를 자동이행 하여야 합니다.

6. 벌칙

전략물자에 해당하는 물품을 수출허가를 받지 아니하고 수출한 자는 「대외무역법 제 53조 벌칙」에 따라 7 년이하의 징역 또는 수출물품의 가격의 5배에 해당하는 금액 이하의 벌금이 부과됩니다.

7. 주의사항

대부분의 수출신고를 하는 업체의 경우 전략물자 자가판정서를 제출 하고 수출신고 수리를 받게 됩니다. 다만, 수출지 관할 세관에서 관계기관과 협업검사를 진행할 경우 자가판정서가 아닌 사전판정서를 요구할 수 있습니다.

그러므로 업체는 자가판정서 발급만으로 처리가 안될 경우가 있으므로 반드시 사전에 수출신고 대상물품이 전략물자 수출입고시 별표2 이중용도품목, 별표3 군용물자목록에 해당되는지 여부를 반드시 확인하여 사전판정을 받고 해당 될 경우 수출허가 기관에 추가로 수출허가서를 받아야 하며, 비해당일 경우 비해당 회신 내역을 증빙하면 됩니다.

자가판정서의 유효기간은 별도로 없으며, 사전판정서의 유효기간은 2년입니다.



관세무역개정 내용과 의견

통관고유부호 및 해외거래처부호 등록·관리에 관한 고시 개정안

1. 개요

통관고유부호 및 해외거래처부호 등록·관리에 관한 고시는 관세법 시행규칙 제77조의5제2항에 따른 통관고유부호와 해외거래처부호의 발급절차 및 관리 등에 필요한 사항을 정함으로써 수출입통관업체 또는 개인별 식별부호를 정확하게 부여하고 관리하여 수출입통관업무의 적정을 기함을 목적으로 합니다. 해당 고시는 수출입기업 및 개인의 업무 편의를 위해 개정되었으며 2025년 6월 18일부터 시행됩니다.



김 정 훈

관세사

jhkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 개정 사유

- 1) 개인정보를 주기적으로 현행화하여 개인 통관고유부호의 안전성과 유효성을 확보할 수 있는 제도적 수단 마련
- 2) 법인 설립 등기 전 사업자도 통관고유부호를 발급받아 통관업무를 수행할 수 있도록 규제를 완화하여 기업활동 지원
- 3) 통관고유부호 신청서 개정, 위임장의 제출 생략 규정 신설을 통해 민원인의 신청 편의 제고

3. 주요 개정 내용

- 1) 개인 통관고유부호 유효기간(1년) 신설(제5조, 제8조, 제13조, 제16조)
개인 통관고유부호 유효기간 신설에 따른 갱신, 기간만료 시 처리방법 등 규정
- 2) 개인 통관고유부호 직권 사용정지 신설(제25조)
도용이 확인되었거나 부정한 방법으로 사용된 부호를 부호관리자가 직권으로 정지
- 3) 개인 통관고유부호 해지 신설(제5조, 제8조, 제13조)
개인 통관고유부호의 미갱신 또는 사용자의 요청 시 부호를 영구적으로 사용정지
- 4) 법인 등기전 사업자 통관고유부호 발급 절차 마련(제6조, 제12조)
법인의 설립등기에 시일이 소요되어 법인등기부등본을 제출할 수 없는 사업者也 통관업무를 수행할 수 있도록 제출 갈음 서류 및 사후확인 절차 규정
- 5) 통관고유부호 서식 및 작성방법 개정(별지 제2호, 별지 제4호)
 - ① 사업자 통관고유부호 변경 신청서에 영구적인 사용정지 항목 추가
 - ② 개인 통관고유부호 신청서에 영문을 병기하고, 국적 추가 등 일부 작성방법 변경

6) 위임장 제출대상 및 작성방법 개정

- ① 관세사가 「관세사법」 제2조제3호의 업무를 의뢰받아 '해외거래처부호'를 대리신청하는 경우, 위임장 제출을 생략할 수 있도록 규제완화
- ② 위임장의 '인감날인' 폐지 및 '서명 또는 기명날인'으로 간소화

4. 개정에 대한 의견

개인 통관고유부호의 유효기간이 없었으나 1년으로 설정하고, 도용 등이 확인되면 직권으로 사용 정지할 수 있도록 함으로써 개인 통관고유부호의 안전성을 확보할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 또한 사업자의 경우에도 등기 이전에 미리 사업자 통관고유부호를 발급 받을 수 있도록 개정됨에 따라 통관업무 수행이 한결 수월해졌습니다. 보통 해외거래처부호는 화주의 업무를 의뢰받아 수출입신고를 하는 관세사가 대리신청 하는데 위임장 제출을 생략할 수 있도록 규제를 완화함에 따라 금번 고시 개정은 개인, 법인, 관세사 모두의 편의를 도모하기 위함이라고 볼 수 있습니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan